



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ ๔๐๔

ว่าด้วย การบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา

เพื่อให้การบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ของ กฟผ. เป็นไปตามกรอบนโยบายของรัฐ และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยเร่งรัดให้เกิดการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม เพื่อประโยชน์แก่ กฟผ. รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสามารถแข่งขันได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๐๔ ว่าด้วย การบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๖๐ ว่าด้วย การให้รางวัลแก่ผู้คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บรรดาข้อบังคับและมติคณะกรรมการ กฟผ. อันใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

(๑) “วิจัย” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบหรือใช้เทคนิค พิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ หรือนำความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้

(๒) “พัฒนา” หมายความว่า การนำความรู้ความชำนาญไปปรับปรุง แก้ไขอย่างมีระบบเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

(๓) “นวัตกรรม” หมายความว่า สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และ ความคิดสร้างสรรค์ มาปรับปรุง พัฒนา กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ หรือองค์ความรู้เดิม ให้เกิด ประโยชน์แก่ กฟผ. รวมทั้งเกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

(๔) “สิ่งประดิษฐ์” หมายความว่า ผลงานที่เกิดจากการคิดค้นขึ้นโดยการใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องใช้ หรืออื่น ๆ

(๕) “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความว่า ผลงานอันเกิดจากการวิจัย พัฒนา สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ของผู้สร้างทรัพย์สินทางปัญญา ที่อยู่ในความควบคุมของ กฟผ. หรือได้ใช้ทรัพยากรของ กฟผ. ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งอาจเป็นงานอันเกิดจากงบประมาณของ กฟผ. หรืองานอันเกิดจากการได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น โดยอาจก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือนำไปสู่การดำเนินการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา หรือการคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วหรือไม่ก็ตาม และให้รวมถึงองค์ความรู้ ได้แก่ ข้อมูล แนวคิด หลักการ รูปแบบทางธุรกิจ กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อ กฟผ.

๑) ข้อ ๕ การบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ให้กระทำได้ภายในขอบเขต ดังนี้

(๑) การจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวกับภารกิจของ กฟผ.

(๒) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แก่ผู้ปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก

(๓) การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ รวมถึงการสร้างและการพัฒนา นวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอก กฟผ.

(๔) การทำข้อตกลงความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

(๕) การสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งภายในและภายนอก กฟผ.

(๖) การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงการคุ้มครอง การรักษาสีสิทธิ การเฝ้าระวัง การบังคับใช้สิทธิ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ ความเป็นเจ้าของสิทธิ และการจัดสรรผลประโยชน์

ข้อ ๖ ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกิดจากสัญญาเงินทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ หรือบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ถือเป็นทรัพย์สินของ กฟผ. เว้นแต่กรณีมีการกำหนดเงื่อนไขการเป็นเจ้าของทรัพย์สินไว้ในสัญญาเงินทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินทุนดังกล่าว

๑) ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าการมีอำนาจอนุมัติในเรื่องและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

(๑) การจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวกับการภารกิจของ กฟผ. ที่มีวงเงินครั้งละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และให้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบที่ผู้ว่าการกำหนด

(๒) การให้ทุนหรือการจ่ายเงินสนับสนุน ที่มีวงเงินครั้งละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่

(ก) การให้ทุนงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ แก่ผู้ปฏิบัติงาน บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

(ข) การจ่ายเงินสนับสนุนตามข้อตกลงความร่วมมือที่เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ระหว่าง กฟผ. กับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

(๓) การสนับสนุนหรือการอนุเคราะห์ค่าใช้จ่าย ที่มีวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่

(ก) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ของ กฟผ. เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการ นิทรรศการงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของ กฟผ. และค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดแนวคิดหรือผลงานด้านงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งการส่งผลงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เข้าประกวดในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ค่าใช้จ่ายเดินทาง เป็นต้น

(ข) การให้ความอนุเคราะห์หรือสนับสนุนเงินหรือสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แก่สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานภายนอกอื่นทั้งในและต่างประเทศ

(๔) ค่าของรางวัล เงินรางวัล ให้ผู้ที่ชนะการประกวดแนวคิดหรือผลงานด้านวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ไม่เกินรางวัลละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๕) การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือเชิงสังคม

(๖) การจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภายนอก ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่ผู้ว่าราชการกำหนด

ข้อ ๘ ของรางวัล เงินรางวัล และของที่ระลึก ที่ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลภายนอกได้รับเนื่องจากการไปเข้าร่วมงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานภายนอกในนามของ กฟผ. สามารถให้เป็นสิทธิของผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลภายนอกที่ไปเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้ว่าราชการกำหนด

ข้อ ๙ ให้รายงานการอนุมัติตามข้อ ๗ และการรับของรางวัล เงินรางวัล และของที่ระลึกของผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลภายนอกตามข้อ ๘ เสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส

ข้อ ๑๐ ผู้ว่าการจะมอบอำนาจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ โดยให้คำนึงถึงระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และรายละเอียดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นายกุลิศ สมบัติศิริ
ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย